

credentes, sive perfecti, seu quibuscunque superstitionis nominibus nuncupentur, simili decernimus sententiae subiaccere. Quia vero peccatis exigentibus quandoque contingit, ut severitas ecclesiasticae disciplinae ab his, qui virtutem eius non intelligunt, contemnatur, Praesenti nihilominus ordinatione sancimus¹⁹, ut, quicumque manifeste fuerint in haeresi²⁰ deprehensi, si clericus est vel cuiuslibet religionis obumbratione fucatus²¹, totius²² ecclesiastici ordinis praerogativa nudetur, et sic omni²³ pariter officio et beneficio spoliatus ecclesiastico, saecularis relinquatur arbitrio potestatis, animadversione debita puniendus, nisi continuo post deprehensionem erroris ad fidei catholicae unitatem sponte recurrere, et errorem suum ad arbitrium episcopi regionis publice consenserit abiurare, et satisfactionem congruam exhibere. Laicus autem, quem aliqua praedictarum pestium notoria vel privata culpa resperserit, nisi, prout dictum est, abiurata haeresi et satisfactione exhibita confestim ad fidem confugerit orthodoxam, saecularis iudicis arbitrio relinquatur, debitum recepturus pro qualitate facinoris ultionem. (Et infra):²⁴ Qui vero inventi fuerint sola ecclesiae suspicionem notabiles, nisi ad arbitrium episcopi iuxta considerationem suspicionis qualitatemque personae propriam innocentiam congrua purgatione monstraverint, simili sententiae subiacebunt. Illos quoque²⁵, qui post abiurationem erroris, vel postquam se, ut diximus, proprii antistitis examinatione purgaverint, deprehensi fuerint in abiurata haeresim recidisse, saeculari iudicio sine ulla penitus audientia decernimus²⁶ relinquendos, et bonis damnatorum clericorum ecclesiis, quibus deservebant, secundum sanctiones legitimas applicandis. Sane praedictam excommunicationis sententiam, cui omnes haereticos praecipimus subiaccere, ab omnibus patriarchis, archiepiscopis et episcopis²⁷ in praecipuis festiuitatibus, et quoties solennitates habuerint vel quamlibet²⁸ occasionem, ad gloriam Dei et reprehensionem haereticarum pravitate decernimus innovari, auctoritate apostolica statuente, ut, si quis de ordine episcoporum in his negligens fuerit vel desiliens inventus, per triennale²⁹ spatium ab episcopali habeatur dignitate³⁰ et administratione suspensus. Ad haec³¹ de episcopali consilio et suggestionem culmini imperialis et principum eius adiecinus, ut quilibet archiepiscopus vel episcopus per se, vel archidiaconum³², suum, aut per alios honestas idoneasque personas, bis vel semel in anno propriam parochiam, in qua fama fuerit haereticos habitare, circumueat, et ibi tres vel plures boni testimonii viros, vel etiam, si expedire videbitur, totam ciceriam iurare compellat, quod, si quis ibidem haereticos scierit vel aliquos occulte conventicula celebrantes, seu a communi conversatione fidelium vita et moribus dissidentes, eos episcopo vel archidiacono studeat indicare. Episcopus autem vel³³ archidiaconus ad praesentiam suam convocet accusatos, qui, nisi se ad eorum arbitrium iuxta patriae consuetudinem ab obiecto reatu purgaverint, vel, si post purgationem exhibitam in pristinum relapsi fuerint perfidiam, episcoporum iudicio puniuntur. Si qui vero ex eis, iurationem superstitione damnabili respuentes, iurare forte noluerint, ex hoc ipso haeretici iudicentur, et poenis, quae praenominatae sunt, percellantur. Statuimus insuper, ut comites, barones³⁴, rectores et³⁵ consules civitatum et aliorum locorum, iuxta communionem archiepiscoporum et episcoporum, praestito corporaliter iuramento promittant, quod in omnibus praedictis fideliter³⁶ et efficaciter, quum ab eis exinde fuerint requisiti, ecclesias contra haereticos et eorum complices adiuvabunt et studebunt bona fide iuxta officium et posse suum ecclesiastica simul et imperiali statuta circa ea, quae diximus, executioni mandare. Si vero id³⁷ observare noluerint, honore, quem obtinent, spolientur et ad alios nullatenus assumantur, eis³⁸ nihilominus excommunicatione ligandis, et terris ipsorum interdicto ecclesiae supponendis. Civitas autem, quae his decretalibus institutis duxerit resistendum, vel contra communionem³⁹ episcopi punire neglexerit resistentes, aliarum careat commercio civitatum, et episcopali se noverit dignitate privandam. Omnes etiam fautores haereticorum tanquam perpetua infamia condemnatos, ab advocacione et testimonio et aliis publicis officiis decernimus⁴⁰ repellendos. Si qui vero fuerint, qui a lege dioecesanæ iurisdictionis exempti, soli subiaceant sedis apostolicae potestati, nihilominus in his, quae superius sunt

contra haereticos instituta, archiepiscoporum vel episcoporum subeant iudicium, et eis in hac parte, tanquam a sede apostolica delegatis, non obstantibus libertatis suae privilegiis, obsequantur⁴¹. [Praeterea etc. (cf. c. 23. de iure patr. III. 38.)]

CAP. X.1

Bona haereticorum confiscantur, et in terris ecclesiae applicantur fisco ecclesiae, in terris imperii iudicis saecularis fisco, et procedit, etiam si catholicos habent filios.

Innocentius III.²

Vergentis in senium saeculi corruptelam non solum sapient elementa corrupta, sed etiam³ dignissima creaturarum ad imaginem et similitudinem condita Creatoris⁴, praelata privilegio dignitatis volucris coeli et bestias universae terrae testatur, nec tantum eo quasi deficiente iam deficit⁵, sed et inficit et inficitur scabra rubigine vetustatis. Peccat enim ad extremum homo miserrimus, et, qui non potuit in sui et mundi creatione in paradiso persistere, circa sui et orbis dissolutionem degenerat, et pretii suae redemptionis circa fines saeculorum oblitus, dum variis ac vanis quaestionibus se nexibus ingerit, se ipsum laqueis suae fraudis innectit, et incidit in foveam, quam paravit⁶. Ecce etenim, inimico homine messi dominicae supereminante semen iniquum, segetes in zizania pullulant, vel potius polluantur, triticum arescit, et evanescit in paleas, in flore tinea et vulpes in fructu demoliri vineam Domini moliantur. Nova siquidem sub novo testamento Achor progenies de spoliis Iericho lingulam⁷ auream palliolumque furatur, [et] Abyron, Dathan et Chore soboles⁸ detestanda novis thuribulis fermentatum thymiana novis voluit altaribus adolere, dum nox nocti scientiam indicat, dum caecus praebet caeco ducatum, dum haereses pullulant, et quem divinae reddit hereditatis expertem, suae constituit haereticus haeresis et damnationis heredem. Hi sunt capones, qui aquam vino commiscent, et virus draconis in aureo calice Babylonis propinant, habentes, secundum Apostolum, speciem pietatis, virtutem autem eius penitus abnegantes. Licet autem contra vulpes huiusmodi parvulas, species quidem habentes diversas, sed caudas ad invicem colligatas, quia de vanitate conveniunt in id ipsum, diversa praedecessorum nostrorum temporibus emanaverint instituta: nondum tamen usque adeo pestis potuit mortificari mortifera, quin, sicut cancer, amplius serperet in occulto, et iam in aperto suae virus iniquitatis effundat, dum palliata specie religionis et multos decipit simplices, et quosdam seducit astutos, factus magister erroris, qui non fuerat discipulus veritatis. Ne autem nos, qui, licet circa horam undecimam inter operarios, immo verius super operarios vineae Domini Sabaoth sumus a patrefamilias evangelico deputati, et quibus ex officio pastoralis sunt oves Christi commissae, nec capere vulpes demolientes vineam Domini, nec arcere lupos ab ovibus videamur, et ob hoc merito vocari possimus canes muti non valentes latrare, ac perdamur cum malis agricolis et mercenario comparemur: contra defensores, receptatores, fautores et credentes haereticorum aliquid severius duximus statuendum, ut, qui per se ad viam rectitudinis revocari non possunt, in suis tamen⁹ defensoribus, receptatoribus et fautoribus, ac etiam credentibus confundantur, et, quum se viderint ab omnibus¹⁰ evitari, reconciliari desiderant omnium unitati. De communi ergo fratrum nostrorum consilio, assensu quoque archiepiscoporum et episcoporum apud sedem apostolicam existens, districtius inhibemus, ne quis haereticos receptare quomodolibet vel defensare¹¹, aut ipsis favere vel¹² credere quoquo modo praesumat, praesenti decreto firmiter statuentes, ut, si quis aliquid horum¹³ facere praesumpserit, nisi primo secundove communione a sua super hoc curaverit praesumptione cessare, ipso iure sit factus infamis, nec ad publica officia vel consilia civitatum, nec ad eligendos aliquos ad huiusmodi, nec ad testimonium admittatur¹⁴. Sit etiam intestabilis, nec ad hereditatis successionem accedat. Nullus praeterea ipsi cogatur super quocunque negotio respondere. Quodsi forte extiterit, eius sententia nullam obtineat firmitatem, nec causae aliquae ad eius audientiam perferantur. Si fuerit advocatus, eius patrocinium nullatenus admittatur. Si tabellio, instrumenta confecta per ipsum nullius sint penitus momenti, sed cum auctore damnato damnentur. In similibus etiam idem praecipimus observari. Si vero¹⁵ clericus

Tit. VII. Cap. IX. 19) decrevimus: Ab 20) supradictis erroribus: A 21) fuscatus: FGHK Auck 22) et tot.: At Rich. 23) communi: Ab 24) Et inf. ap. solum Gregor. legitur: Serr. Qui vero... subiacebunt: deest: A IKLM 25) autem: A 26) decrevimus: LaAb 27) ep.: deest: Aac 28) quamlibet: deest: Ab 29) triennale: ib. 30) auctoritate: ib. 31) hoc: Aac 32) per archid.: Ab 33) seu: Aac 34) et baron.: Ab 35) et: deest: Aac 36) fortiter: At 37) id: deest: Ab 38) nihilominus excommunicatione ligandi, et terrae (terraeque): Ab ipsorum interdicti sententiae sup-

ponantur: A 39) communicationem: Ab 40) decrevimus: ib. 41) ob-

servantur: Aab; consequuntur: AK. Cap. X. 1) Restitutum ex Reg. Bal. II, 1.; — Glib. auct. un. (5, 4.); Comp. III. c. 1. h. t. (5, 4.) 2) clero et populo Viterbensis: Reg. — Polthast no. 643. 3) et: Cab 4) conditoris: Cab 5) deficit: Cab 6) fecit: Cbc 7) regulam: Cb 8) sobolesque detestata: ib. 9) saltem: Cbc 10) hominibus: Cb 11) defendere: Cc; defendere audet: Cb 12) aut: Cb 13) eorum: Cab 14) admittantur: Cb 15) ergo: Cbc.